MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RÍO ESMERALDA

BASES

CONCURSO PÚBLICO PARA CONSULTORÍA DE OBRA

N.° CP-05-2026-MPRE/CS

CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO «CREACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO ESMERALDA EN EL SECTOR LAS PALMAS»

Río Esmeralda, 5 de octubre de 2026

Documento ficticio para demostración académica: entidades, personas, RUC y montos son inventados.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL CONCURSO PÚBLICO PARA CONSULTORÍA DE OBRA

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra “Ley”, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y cuando se mencione la palabra “Reglamento”, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ALCANCE

La presente base estándar es utilizada por la entidad contratante para la contratación de servicios de consultoría de obra según la cuantía establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal correspondiente.

CAPÍTULO II

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

ETAPAS DEL CONCURSO PÚBLICO PARA CONSULTORÍA DE OBRA

Advertencia
Los evaluadores del procedimiento de selección pueden ser comité o jurado:•En caso la entidad contratante haya designado un comité para conducir el procedimiento de selección, este se encarga de la evaluación de las ofertas de los postores de forma colegiada, siendo solidariamente responsables por dicha evaluación, salvo que dejen constancia de su voto en discordia en el acta correspondiente con el respectivo sustento.•En caso la entidad contratante haya designado un jurado para la evaluación de las ofertas de los postores, la DEC se encarga de la recepción de las ofertas, de la revisión de los documentos para la admisión y los requisitos de calificación de las ofertas; así como de su remisión a cada uno de los expertos que conforman el jurado, quienes realizan individualmente la evaluación técnica y económica de las mismas y remiten los puntajes asignados a la DEC para su publicación y otorgamiento de la buena pro.

Las etapas del presente procedimiento de selección son las siguientes:

ETAPA	CARACTERÍSTICAS	BASE LEGAL
Convocatoria	Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la fecha señalada en el cronograma.	Artículos 63 y 64 del Reglamento.
Registro de participantes	Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor puede registrarse como participante en el procedimiento de selección.	Artículos 65 y 94 del Reglamento.

ETAPA	CARACTERÍSTICAS	BASE LEGAL
Cuestionamientos a las bases (consultas, observaciones e integración)	La presentación de consultas y/u observaciones se realiza en un plazo no menor a siete días hábiles contabilizados desde el día siguiente de la convocatoria.La absolución de los referidos cuestionamientos y la publicación de las bases integradas se realiza en la fecha prevista en el cronograma del procedimiento de selección.El pliego de absolución de consultas y observaciones, así como las bases integradas pueden ser cuestionadas por los participantes, para su elevación ante el OECE, dentro de los tres días hábiles siguientes de publicado el pliego de absolución de consultas y observaciones e integración de bases. La entidad contratante realiza la elevación de conformidad con la directiva del OECE.La entidad contratante solo puede omitir la elevación al OECE del pliego de absolución de consultas y observaciones y las bases integradas en caso se haya utilizado la herramienta de difusión del requerimiento en la interacción con el mercado.	Artículos 51, 62, 66, 67 y 94 del Reglamento.
Evaluación de ofertas técnicas y económicas	La presentación de ofertas se realiza a través del SEACE de la Pladicop desde las 00:01 hasta las 23:59 horas (hora peruana) de la fecha prevista en el cronograma del procedimiento de selección. Dicha fecha no puede ser fijada en menos de siete días hábiles desde la publicación de la integración de bases o el pronunciamiento con la integración definitiva de bases por parte del OECE.La presentación de ofertas se realiza adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que la conforman, según lo requerido en las bases.La evaluación de ofertas es SIN PRECALIFICACIÓN y consiste en:Admisión de las ofertas: Los evaluadores o la DEC, según corresponda, revisan que la oferta contenga los documentos señalados en el Capítulo II de la Sección Específica de las bases, caso contrario la oferta se considera no admitida.Revisión de los requisitos de calificación: Los evaluadores o la DEC, según corresponda, califican a los postores verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el Capítulo III de la Sección Específica de las bases. Caso contrario la oferta se considera descalificada.Evaluación de ofertas técnicas: los evaluadores aplican los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la Sección Específica de las bases a las ofertas que cumplen los requisitos de calificación. En la Sección Especifica se prevé un puntaje mínimo en la evaluación técnica para proceder a la evaluación económica de la oferta. Evaluación de ofertas económicas: Esta evaluación es posterior a la evaluación técnica y solo respecto de aquellos proveedores que hubieran obtenido o superado el puntaje mínimo en la evaluación técnica.En los procedimientos de selección de consultoría de obra, la cuantía de la contratación es punto de referencia para las ofertas, aplicándose el método de evaluación de la oferta económica limitada, en la cual la oferta económica de los postores no debe ser menor al 90% de la cuantía de la contratación. Para la determinación de los límites de la cuantía de la contratación, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal, sin efectuar el redondeo matemático. Los evaluadores descalifican las propuestas que no cumplan con el referido límite.Todos los actos se realizan a través del SEACE de la Pladicop, incluyendo la subsanación de ofertas.	Artículos 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78 y 166 del Reglamento.

ETAPA	CARACTERÍSTICAS	BASE LEGAL
	Oferta económica de mejor puntaje que supera la cuantía de la contrataciónEn caso la oferta económica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantía de la contratación, se siguen los siguientes pasos, de conformidad con el artículo 167 del Reglamento:La DEC gestiona la solicitud de la ampliación de la certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal correspondiente. De otorgarse la ampliación, se procede a adjudicar la buena pro.De no contar con la ampliación de la certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal, los evaluadores negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del artículo 167 del Reglamento, en este orden: i) La reducción de su oferta económica y ii) La reducción de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa no objeción del área usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluación correspondientes a la oferta técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad pública de la contratación no debe ser afectada.En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reducción del monto o la reducción de las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes postores en el orden de prelación que obtuvieron. Si el postor que sigue en el orden de prelación ofertó un monto igual o menor al de la cuantía de la contratación, se le adjudica la buena pro.En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta económica pero la reducción no se encuentre dentro de la cuantía de la contratación, se solicita la ampliación de la certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal correspondiente. En caso se otorgue la ampliación, se adjudica la buena pro. Caso contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores (siempre que hayan obtenido el puntaje mínimo en la evaluación técnica) en el orden de prelación o declarar desierto el procedimiento de selección.Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociación constan en actas que se publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero, priorizando el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación.	
Otorgamiento de la buena pro	Determinada la oferta ganadora, los evaluadores o la DEC, según corresponda, otorgan la buena pro, mediante su publicación en el SEACE de la Pladicop, incluyendo los documentos que sustenten los resultados de la admisión, calificación, evaluación y el otorgamiento de la buena pro.En caso de haber sorteo por desempate, éste se realiza a través del SEACE de la Pladicop.En caso se hayan presentado dos o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce y registra a través del SEACE de la Pladicop al día siguiente de vencido el plazo correspondiente para interponer recurso de apelación, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer dicho recurso.En caso de que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento y se registra en el SEACE de la Pladicop al día siguiente.	Artículos 80, 81, 82, 83 y 84 del Reglamento.

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por una entidad contratante, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) en el registro correspondiente al objeto del procedimiento de selección. Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE de la Pladicop utilizando su certificado (usuario y contraseña).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha técnica o ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido estandarizado parcialmente respecto de las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. El postor, el representante legal o común, apoderado o mandatario designado, se hace responsable de la totalidad de los documentos incluidos en la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envío, que los archivos puedan ser descargados y su contenido sea legible. En caso la información contenida en los documentos que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE de la Pladicop, prevalece la información declarada en los documentos de la oferta.

Advertencia
En caso el proveedor emplee la firma digital como una única firma en los documentos que conforman la oferta, esta es suficiente para que el documento sea considerado firmado legalmente.

En el caso que al registrarse como participante el proveedor presente una declaración jurada de desafectación del impedimento debido al parentesco establecido en el inciso 2 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, debe presentar adicionalmente para la admisión de su oferta la acreditación documental de su condición de desafectación, conforme a lo indicado en el el literal f) del numeral 2.2.1.1., del Capítulo II de la Sección Especifica de las bases.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante en el procedimiento de selección, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripción vigente en el RNP como consultor de obra. Los demás integrantes del consorcio deben contar con inscripción vigente en el RNP en las demás etapas del procedimiento de selección. Cada integrante del consorcio debe estar inscrito en el RNP como consultor de obra en al menos una de las especialidades requeridas por la entidad contratante, siempre que en conjunto cumplan con todas las especialidades exigidas. No se considera consorcio a la asociación de personas de duración ilimitada o indefinida que, denominándose consorcios, han sido constituidas como personas jurídicas en los Registros Públicos.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem, cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems. En este segundo supuesto, los integrantes del consorcio pueden participar en ítems distintos a aquel en el que se presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio con firmas digitales de todos sus integrantes o, en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso, conforme a lo establecido en el literal d) del numeral 69.1 del artículo 69 del Reglamento. La promesa de consorcio debe consignar, como mínimo, lo siguiente:

La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda.

La designación del representante común del consorcio.

El domicilio común del consorcio.

El correo electrónico común del consorcio, al cual se dirigen todas las comunicaciones remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratación, siendo éste el único válido para todos los efectos.

Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales.

La información contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada con ocasión de la suscripción del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecución contractual. En tal sentido, no cabe variación alguna en la conformación del consorcio, por lo que no es posible que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

El representante común tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato, según corresponda. El representante común no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. Para cambiar al representante común, todos los integrantes del consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante común, por todos los integrantes del consorcio o de forma independiente por cada consorciado, según corresponda (firma manuscrita o digital, según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razón social o denominación de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento de selección. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

La acreditación del requisito de calificación de la experiencia del postor se realiza en base a la documentación aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente con el objeto materia de la contratación, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir los siguientes pasos:

Primer paso: obtener el monto de facturación por cada integrante del consorcio, el cual se obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador han sido acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturación de contrataciones ejecutadas en consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido integrante del consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en consorcio.

Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple con un determinado porcentaje de participación. En caso la entidad contratante haya establecido en las bases un porcentaje determinado de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que éste cumple con dicho parámetro a

efectos de considerar su experiencia. La mayor experiencia que se acredita se refiere a la experiencia en la especialidad requerida.

Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del consorcio se suma el monto de facturación aportado por cada integrante que cumple con lo señalado previamente.

Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentación presentada por el o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

Actividades de carácter administrativo o de gestión como facturación, financiamiento, aporte de garantías, entre otras.

Actividades relacionadas con asuntos de organización interna, tales como representación u otros aspectos que no se relacionan con la ejecución de las prestaciones, entre otras.

En los procedimientos de selección por paquete para la elaboración de las fichas técnicas, estudios de pre inversión o expedientes técnicos; así como para la supervisión de la elaboración de expedientes técnicos o de la ejecución de obras, los integrantes del consorcio deben contar con inscripción en el RNP como proveedores de servicios o consultores de obra, según la obligación asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo siguiente:

Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar la ficha técnica o los estudios de pre inversión deben encontrarse inscritos en el RNP como proveedores de servicios o como consultores de obra.

ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico de obra deben encontrarse inscritos como consultores de obra en la categoría de “elaboración del expediente técnico de obra” del RNP; asimismo, en atención a la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, cada integrante del consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con la especialidad y categoría que corresponda.

Respecto de la categoría es aplicable el primer numeral de la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, según el cual la implementación del proceso para la asignación de las categorías establecidas en el numeral 27.2 de su artículo 27 es progresiva y tiene un plazo de ciento ochenta días contados desde el día siguiente de la entrada en vigencia del Reglamento.

Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripción en el RNP se encuentre vigente, así como de no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, a la presentación de ofertas, al otorgamiento de la buena pro y al perfeccionamiento del contrato.

Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la actuación de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de selección y la ejecución contractual.

CAPÍTULO III

RECURSO DE APELACIÓN

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Una vez otorgada la buena pro, la DEC está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, con excepción de la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a más tardar dentro del día hábil siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la información de su interés, los participantes y postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de

imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la entidad contratante debe entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto previsto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad contratante.

RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de este.

El recurso de apelación se presenta ante la mesa de partes digital o física del Tribunal de Contrataciones Públicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone, como máximo, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento de selección, el plazo indicado en el párrafo precedente se contabiliza desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento en el día de la publicación en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO IV

DEL CONTRATO

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el postor o postores ganadores de la buena pro presentan los siguientes requisitos de conformidad con el artículo 88 del Reglamento:

REQUISITO	CONSIDERACIONES ADICIONALES	BASE LEGAL
Garantías, salvo casos de excepción.	El postor ganador de la buena pro presenta una garantía de fiel cumplimiento por una suma equivalente al 10% del monto del contrato original.La garantía de fiel cumplimiento puede ser: (i)carta fianza financiera, (ii) contrato de seguro, o (iii) retención de pago. Asimismo, en la Sección Especifica de las bases pueden considerarse la presentación de: i) garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, y ii) garantía por adelantos directos, siempre que se cumplan las condiciones señaladas en el Reglamento.La retención de pago como garantía de fiel cumplimiento o de prestaciones accesorias aplica para contrataciones cuya cuantía adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (Cuatrocientos ochenta mil y 00/100 Soles). En el caso de las micro y pequeñas empresas estas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento la retención de pago por parte de la entidad contratante con independencia de la cuantía de la contratación.	Numerales 61.4 y 61.5 del artículo 61 de la Ley.Literal a) del numeral 88.1 del artículo 88, y los artículos 113, 114, 115, 116, 137, 139 y 178 del Reglamento.

REQUISITO	CONSIDERACIONES ADICIONALES	BASE LEGAL
Contrato de consorcio, de ser el caso.	El contrato de consorcio debe cumplir con los siguientes requisitos:Contener la información indicada en el numeral 2.3.3 del Capítulo II de la Sección General de las presentes bases.Identificar al integrante del consorcio a quien se efectúa el pago y emite la respectiva factura o, en caso de llevar contabilidad independiente, señalar el número de Registro Único de Contribuyente (RUC) del consorcio.Consignar las firmas legalizadas ante notario público de cada uno de los integrantes del consorcio, de sus apoderados o de sus representantes legales, según corresponda.Lo indicado no excluye la información adicional que pueda consignarse en el contrato de consorcio con el objeto de regular su administración interna, como es el régimen y los sistemas de participación en los resultados del consorcio, al que se refiere el artículo 448 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades.En ningún caso puede aceptarse la presentación de la promesa de consorcio que fue parte de la oferta, independientemente de que dicha promesa contenga firmas legalizadas ante notario público.	Literal b) del numeral 88.1 del artículo 88 y el artículo 89 del Reglamento.
Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.	El CCI es requisito indispensable para realizar una transferencia entre cuentas de bancos diferentes, siendo requerido para efectuar el pago a los proveedores domiciliados en el Perú.Para los proveedores no domiciliados, corresponde el número de cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.	Artículo 67 de la Ley.El literal c) del numeral 88.1 del artículo 88 del Reglamento.
Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.	Corresponde a la vigencia del poder del representante legal que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, en caso el postor sea persona jurídica. Adicionalmente, el representante legal presenta copia de su documento de identidad (DNI o carné de extranjería, según corresponda). En el caso de personas naturales, se solicita copia de su documento de identidad (DNI o carné de extranjería, según corresponda).En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de los integrantes que suscribieron la promesa de consorcio, según corresponda. Asimismo, debe presentarse copia del documento de identidad (DNI o carné de extranjería, según corresponda) del representante común del consorcio.	Literal d) del numeral 88.1 del artículo 88 del Reglamento
Institución Arbitral elegida del listado de instituciones arbitrales propuesto por la entidad contratante o propuesta de tres instituciones arbitrales del postor.	Este requisito es obligatorio para todos los contratos que superen las 10 UIT. Desde el 1 de enero de 2026, la institución arbitral elegida debe encontrarse inscrita en el Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (REGAJU).	Artículos 77, 83 y 84 de la Ley, así como la Décima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley. El literal e) del numeral 88.1 del artículo 88 del Reglamento.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato dentro del plazo de ocho o cinco días hábiles, según corresponda, plazo que se contabiliza desde el día siguiente del registro del consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o desde que ésta haya quedado administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los artículos 88, 89, 90, 91 y 168 del Reglamento.

El contrato se suscribe mediante firma digital, siempre que el postor ganador de la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificación, de acuerdo con la normativa de la materia; caso contrario, se suscribe manualmente.

De conformidad con el numeral 87.3 del artículo 87 del Reglamento, excepcionalmente, la entidad contratante puede sustentar la imposibilidad de suscribir el contrato mediante firma digital, supuesto en el cual la suscripción se realiza manualmente.

consideraciones para los consorcios

Las garantías que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante la ejecución contractual y para la interposición de los recursos impugnativos, además de cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Públicas. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio.

La retención del 10% del monto del contrato original en calidad de garantía de fiel cumplimiento aplica cuando la cuantía adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (Cuatrocientos ochenta mil y 00/100 Soles). En el caso de micro o pequeñas empresas que hayan declarado en su oferta tal condición, no aplica dicho umbral, según lo señalado en el artículo 114 del Reglamento. En caso de consorcio, aplica dicha retención si todos sus integrantes declaran en su oferta la condición de micro o pequeña empresa.

consideraciones para las garantías financieras

En caso de garantías financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva entidad contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que emitan garantías financieras deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, contar con clasificación de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para emitir garantías o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo).

Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía. Para fines de lo establecido en el artículo 61 de la Ley, se requiere la clasificación de riesgo B o superior.

Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, basta que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en la Ley.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

Además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse la sede digital de dicha entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS extendidos en el extranjero

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan documentos públicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la Apostilla, se debe tener en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el artículo 137 del Reglamento Consular del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE, para que estos surtan efectos legales en el Perú deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el área competente del órgano de línea consular, además de cumplir con los requisitos adicionales que contemple la legislación peruana para su validez en el Perú.

Cuando se trate de documentos privados extendidos en el exterior, el funcionario consular sólo legaliza las firmas cuando hayan sido suscritas en su presencia o cuando conste de modo indubitable su autenticidad, verificando en ambos casos la identidad de los firmantes, conforme lo requiere el artículo 138 del citado Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento de selección no contemplados en las bases se rigen por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

1 De conformidad con el numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley, la facultad para actuar discrecionalmente se fundamenta en el rigor técnico empleado por los funcionarios y servidores, dependencias y unidades de organización encargadas de las contrataciones públicas para optar por la mejor decisión debidamente sustentada que permita el cumplimiento oportuno de los fines públicos.
2 Conforme al artículo 23 del Reglamento de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 052-2008-PCM y sus normas modificatorias, los Prestadores de Servicios de Certificación Digital (PSC) pueden ser: a) Entidad de Certificación, b) Entidad de Registro o Verificación, y c) Prestador de Servicios de Valor Añadido. En el siguiente link puede consultarse el Registro Oficial de Prestadores de Servicios de Certificación Digital (ROPS) administrado por el INDECOPI https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/5447866-registro-oficial-de-prestadores-de-servicios-de-certificacion-digital-rops
3 De conformidad con lo dispuesto en la Vigesimoprimera Disposición Complementaria Transitoria, en tanto se implemente la categoría del literal a) del numeral 27.2 del artículo 27 del Reglamento, la formulación de fichas técnicas de inversiones o estudios de preinversión que contengan componente de edificación o infraestructura, conforme lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, se contrata como consultoría de obra y los proveedores pueden participar en dichos procedimientos de selección con inscripción vigente en el RNP del tipo de servicios.
4 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Perú y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático de la República en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I: GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RÍO ESMERALDA
RUC N.°	20980000053
Domicilio legal	Jr. Bolívar N.° 210, ciudad de Río Esmeralda

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO «CREACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO ESMERALDA EN EL SECTOR LAS PALMAS».

1.3. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN

La cuantía de la contratación asciende a S/ 300 000,00 (TRESCIENTOS MIL CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio.

1.4. DIFUSIÓN DEL REQUERIMIENTO

Previamente a la convocatoria del presente procedimiento de selección NO SE HA REALIZADO LA DIFUSIÓN DEL REQUERIMIENTO. Asimismo, en el presente procedimiento de selección APLICA la elevación del pliego de absolución de consultas y observaciones y de las Bases Integradas ante el OECE, de acuerdo con el artículo 67 del Reglamento.

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado el 28 de septiembre de 2026.

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos determinados.

1.7. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Suma alzada.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El servicio se presta en el plazo de ciento veinte (120) días calendario, sin contar los plazos de revisión de la entidad, conforme a los términos de referencia.

1.9. BASE LEGAL

- Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- Decreto Supremo N.° 009-2025-EF, Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026.
- Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

CAPÍTULO II: DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

Etapa	Fecha
Convocatoria	5 de octubre de 2026
Registro de participantes	Del 6 de octubre al 6 de noviembre de 2026
Consultas y observaciones	Del 6 al 16 de octubre de 2026
Absolución e integración de las Bases	23 de octubre de 2026
Presentación de ofertas	9 de noviembre de 2026
Admisión, calificación y evaluación	Del 10 al 13 de noviembre de 2026
Otorgamiento de la buena pro	16 de noviembre de 2026

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

Las ofertas contienen un índice de documentos y la siguiente documentación:

A. OFERTA TÉCNICA

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta. Los evaluadores verifican la presentación de los siguientes documentos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera NO ADMITIDA.

- a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N.° 1)
- b) Pacto de integridad, firmado por el postor o su representante legal. (Anexo N.° 2)
- c) Declaración jurada manifestando que el postor: (i) es responsable de la veracidad de los documentos e información de su oferta; y (ii) no se encuentra impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley. (Anexo N.° 3)
- d) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne a los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones y el porcentaje de participación de cada integrante. (Anexo N.° 4)

> *Advertencia: el documento del literal d) solo se exige cuando el postor se presenta en consorcio. Si el postor declara en el Anexo N.° 1 que se presenta en consorcio y no adjunta la promesa de consorcio, la oferta no es admitida.*

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación. Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los «Requisitos de Calificación» que se detallan en el Capítulo III de la presente sección.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa. Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los «Factores de Evaluación» del Capítulo IV, a efectos de obtener el puntaje previsto para cada factor.

B. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica se presenta empleando el Anexo N.° 6. Se evalúa después de la evaluación técnica y solo para los postores que alcanzan el puntaje técnico mínimo; no forma parte de la evaluación técnica.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro presenta, para perfeccionar el contrato, los siguientes documentos. NO forman parte de la oferta y no se verifican en la admisión ni en la calificación:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o autorización de retención.
- b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada integrante, de ser el caso.
- c) Código de cuenta interbancaria (CCI).
- d) Copia de la vigencia del poder del representante legal.
- e) Copia del documento de identidad del representante legal.
- f) Domicilio y correo electrónico para las notificaciones durante la ejecución contractual.
- g) Detalle de los precios unitarios y de los gastos generales del precio ofertado.

2.4. FORMA DE PAGO

El pago se realiza por cada entregable aprobado, previa conformidad del área usuaria, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su otorgamiento.

CAPÍTULO III: REQUERIMIENTO

3.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA

Objeto. CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO «CREACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO ESMERALDA EN EL SECTOR LAS PALMAS».

Finalidad pública. Contar con un expediente técnico completo del puente vehicular que una el sector Las Palmas con la ciudad, para acortar los traslados y asegurar el paso en época de lluvias.

Actividades del consultor.

- Elaborar el levantamiento topográfico y batimétrico del cauce.
- Elaborar el estudio hidrológico e hidráulico, incluido el cálculo de la socavación.
- Elaborar el estudio de suelos y geotecnia para la cimentación.
- Diseñar la superestructura, la subestructura y los accesos del puente.
- Elaborar los metrados, el presupuesto, el cronograma y las especificaciones técnicas.

Plazo. Ciento veinte (120) días calendario, sin contar los plazos de revisión de la entidad.

Entregables.

Entregable	Plazo de presentación
Primer entregable: estudios básicos	a los cincuenta (50) días calendario
Segundo entregable: diseño del puente y de sus accesos	a los ciento diez (110) días calendario
Tercer entregable: expediente técnico completo	a los ciento veinte (120) días calendario

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisito: el postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 300 000,00 (TRESCIENTOS MIL CON 00/100 SOLES), es decir, una (1) vez la cuantía de la contratación, por la contratación de servicios de elaboración de expedientes técnicos o estudios definitivos de puentes, correspondiente a la especialidad OBRAS VIALES, PUERTOS Y AFINES, durante los 15 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, que se computan desde la fecha de la conformidad.

Acreditación: copia simple de (i) contratos u órdenes de servicio y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documentalmente. El postor debe llenar y presentar el Anexo N.° 10, referido a la experiencia del postor en la especialidad.

B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

B.1. Calificaciones del personal clave

N.°	Cargo	Profesión	Grado o título
1	JEFE DE PROYECTO	Ingeniero Civil	Título profesional
2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Ingeniero Civil	Título profesional
3	ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agrícola	Título profesional

Acreditación: el postor consigna en el Anexo N.° 15 los nombres y apellidos, el documento de identidad, la universidad que expidió el título y el título profesional obtenido por cada integrante del personal clave. Los evaluadores verifican los títulos en el registro nacional de grados y títulos.

B.2. Experiencia del personal clave

N.°	Cargo	Tiempo mínimo	Cargos desempeñados que se aceptan
1	JEFE DE PROYECTO	36 meses	jefe de proyecto y/o coordinador de proyecto y/o proyectista, en la elaboración de expedientes técnicos de puentes u obras viales
2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	24 meses	especialista en estructuras y/o proyectista de estructuras, en expedientes técnicos de puentes
3	ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	12 meses	especialista en hidrología y/o hidráulica, en estudios de puentes o de defensas ribereñas

Acreditación: copia simple de cualquiera de los siguientes documentos: (i) contratos y su respectiva conformidad; (ii) constancias; (iii) certificados de trabajo; o (iv) cualquier otro documento que demuestre fehacientemente la experiencia, con indicación del cargo y de las fechas de inicio y fin.

> *Advertencia: de presentarse experiencia ejecutada en paralelo (traslape), el periodo traslapado se computa una sola vez. Si los documentos indican solo meses, sin días, se considera el mes completo.*

CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN DE OFERTAS

4.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

La evaluación técnica se realiza sobre cien (100) puntos. Para acceder a la evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de 70 puntos.

4.2. FACTORES DE EVALUACIÓN

Factor	Puntaje / metodología para su asignación
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD **Evaluación:** Se evalúa considerando el monto facturado acumulado por el postor en la especialidad, durante el periodo indicado en los requisitos de calificación. M = monto facturado acumulado / cuantía de la contratación (S/ 300 000,00). **Acreditación:** Mediante los mismos documentos que acreditan la experiencia del postor en los requisitos de calificación (contratos u órdenes de servicio con su conformidad o constancia de prestación), detallados en el Anexo N.° 10.	**60 puntos** M mayor o igual a 2: 60 puntos M mayor o igual a 1,5 y menor que 2: 40 puntos M mayor o igual a 1 y menor que 1,5: 20 puntos M menor que 1: 0 puntos

Factor	Puntaje / metodología para su asignación
B. METODOLOGÍA PROPUESTA **Evaluación:** Se evalúa la metodología que propone el postor para elaborar el expediente técnico. Debe desarrollar: (i) la metodología de elaboración de los estudios y del diseño; (ii) un plan de trabajo con cronograma de entregables; y (iii) la metodología del estudio hidrológico y de socavación. **Acreditación:** Documento «Metodología y plan de trabajo» firmado por el representante legal.	**40 puntos** Desarrolla los tres elementos (i), (ii) y (iii): 40 puntos Desarrolla dos de los tres elementos: 20 puntos Desarrolla uno o ninguno: 0 puntos

Los factores de sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social e integridad en la contratación pública NO CORRESPONDEN en el presente procedimiento y no otorgan puntaje.

PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA: 100 puntos. Puntaje técnico mínimo: 70 puntos.

CAPÍTULO V: PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento la CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO «CREACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO ESMERALDA EN EL SECTOR LAS PALMAS», que celebra de una parte la Municipalidad Provincial De Río Esmeralda, en adelante LA ENTIDAD, y de la otra parte [NOMBRE DEL CONTRATISTA], en adelante EL CONTRATISTA, en los términos siguientes:

- CLÁUSULA PRIMERA: objeto. EL CONTRATISTA se obliga a prestar el servicio conforme a los términos de referencia y a su oferta.
- CLÁUSULA SEGUNDA: monto contractual y forma de pago, según la oferta económica y el numeral 2.4.
- CLÁUSULA TERCERA: plazo de ejecución, según el numeral 1.7 de la Sección Específica.
- CLÁUSULA CUARTA: garantías, conformidad, penalidades y resolución, según la Ley y el Reglamento.
- CLÁUSULA QUINTA: solución de controversias mediante conciliación o arbitraje.

ANEXOS

ANEXO N.° 1: DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

El que suscribe, [NOMBRE DEL POSTOR O REPRESENTANTE LEGAL], identificado con DNI N.° [ ], declara bajo juramento que la siguiente información se sujeta a la verdad: nombre o razón social, RUC, domicilio legal, teléfono, correo electrónico y si se presenta en forma individual o en consorcio.

ANEXO N.° 2: PACTO DE INTEGRIDAD

El postor se compromete a actuar con integridad y a no ofrecer, dar ni recibir, directa o indirectamente, ningún beneficio indebido durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato.

ANEXO N.° 3: DECLARACIÓN JURADA

El postor declara bajo juramento: (i) que es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta; y (ii) que no se encuentra impedido para contratar con el Estado, conforme al artículo 33 de la Ley.

ANEXO N.° 4: PROMESA DE CONSORCIO (de ser el caso)

Los integrantes se comprometen a formar un consorcio para presentar una oferta conjunta, designan a su representante común y declaran las obligaciones y el porcentaje de participación de cada uno.

ANEXO N.° 6: OFERTA ECONÓMICA

Monto total de la oferta, incluidos todos los tributos y costos.

ANEXO N.° 10: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Relación de contrataciones: cliente, objeto del contrato, número de contrato, fecha de la conformidad, monto facturado y monto facturado acumulado.

ANEXO N.° 15: PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Relación del personal clave: cargo, nombres y apellidos, documento de identidad, profesión, universidad que expidió el título y número de colegiatura.